

Insegne di esercizio: la continuità grafica tra marchio e il resto della composizione

Si chiede di conoscere il corretto criterio di calcolo della superficie di un'insegna di esercizio, precisando se debbano essere considerate solo la scritta alfanumerica e il marchio oppure anche la eventuale superficie colorata di fondo che richiami il marchio, eventuali elementi decorativi correlati

In riferimento alla foto che ha accompagnato il quesito, ai fini dell'individuazione dell'insegna di esercizio, deve essere considerata sia l'intera superficie colorata di fondo, sia i fascioni composti da elementi decorativi correlati (rettangoli colorati) in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione.

Sul tema richiamiamo due recenti sentenze:

- la sentenza del Tribunale di Lecce decisa all'udienza del 26.09.2025 nella quale si legge:

"...la Corte di legittimità, pronunciandosi anche con riguardo ai "fascioni pubblicitari" presenti su altri distributori di carburante, ha confermato l'applicazione dell'imposta di pubblicità sui fascioni "dando rilievo al fatto che non vi era separazione grafica tra il marchio e il resto della superficie ...È evidente che tale considerazione è proprio quella che ha effettuato la CTR, laddove, in ragione della continuità grafica tra il segno distintivo e il resto del fascione ha ritenuto tassabile l'intera superficie, proprio in qualità di intera superficie pubblicitaria" (Corte di Cassazione Ordinanza, 21 giugno 2021, n. 17623 – doc. 16).

Orbene, avendo i "fascioni pubblicitari" oggetto del presente giudizio i colori giallo e grigio, evocativi del marchio Eni, non possono che configurarsi in impianti di diffusione pubblicitaria e, pertanto, oggetto di pagamento del relativo

canone, in quanto anche in questo caso, come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, tenuto conto dell'identità, della dimensione dell'impianto pubblicitario, e del colore dello stesso, circostanze queste che consentono al fascione posto sulla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario.

- la sentenza di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, numero 120/2024 depositata il 21/05/2024. Ritiene la Corte che la distinzione cromatica in strisce blu e arancioni sui fascioni laterali delle pensiline operata dalla società sia idonea a captare la attenzione degli automobilisti, poiché si tratta di una striscia che per tonalità e modalità di esteriorizzazione la renda un unicum nel panorama pubblicitario italiano.

La giurisprudenza di legittimità, a più riprese aveva affermato infatti che soggetto all'imposta sia qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome o il prodotto dell'azienda (cfr. Cassazione n. 8220 del 22.07.1993).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17852 del 03.09.2004 stabilì "*... in definitiva, è soggetto ad imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con pubblico, il quale – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica (cfr. Cass. n. 8220 del 22.07.1993)" e, confermato dalla più recente Cassazione del 29.04.2015 n. 8658 ("*...secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili, quando per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno adoperato risulti oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa e non abbia soltanto una mera finalità distintiva*").).*

